

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3072/2536

นาง ชู ศรี รัตนอุดม กับพวก
นางสาว อุไรวรรณ จินดา ประดิษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 24

เมื่อศาลพิพากษาให้บุคคลใดตกเป็นบุคคลล้มละลายแล้วตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลาย บุคคลนั้นย่อมไม่มีอำนาจกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตนได้ เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาลเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้จัดการทรัพย์หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 24 ถ้าฝ่าฝืนนิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะ คำว่าผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 133 เดิม (มาตรา 172 ใหม่) หมายถึงผู้ที่จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ หากนิติกรรมที่กล่าวอ้างว่าเป็นโมฆะเป็นผลหรือไม่เป็นหรือกลับกัน เมื่อโจทก์ทั้งสี่ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทโดยอ้างว่าบิดาโจทก์ทั้งสี่ซื้อที่ดินพิพาทมาจาก ส.ผู้ล้มละลาย ต่อมาบิดาโจทก์ทั้งสี่ถึงแก่กรรม ที่ดินพิพาทเป็นมรดกตกทอดแก่โจทก์ทั้งสี่ และจำเลยให้การต่อสู้ว่าบิดาโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจาก ส.ขณะที่ยังเป็นบุคคลล้มละลาย นิติกรรมซื้อขายเป็นโมฆะโจทก์ทั้งสี่ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย ดังนั้นจำเลยจึงเป็นผู้ที่จะได้ประโยชน์จากที่ดินพิพาทระหว่าง ส. กับบิดาโจทก์ทั้งสี่เป็นโมฆะจำเลยจึงชอบที่จะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นอ้างได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นทายาทของหลวงทวยหาญนิติกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2515 หลวงทวยหาญนิติกรรม ซื่อที่ดินโฉนดเลขที่ 30012 จากนางสมศรี ในราคา 250,000 บาท ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อายัด ทรัพย์สินของนาง สมศรีไม่ให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ โดยอ้างว่านางสมศรีถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้ม ละลายเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2506 แต่ต่อมาวันที่ 10 ตุลาคม 2522 ศาลมีคำสั่ง ยกเลิกการเป็นบุคคลล้มละลายของนางสมศรีแล้วเมื่อประมาณปี 2516 จำเลยเข้าไป ปลุกบ้านเลขที่ 456 และสิ่งปลูกสร้างอื่นลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 30012 โดยผลการ แต่หลวงทวยหาญนิติกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายแก่จำเลยจนกระทั่ง ถึงแก่กรรม ที่ดินดังกล่าวตกทอดมายังโจทก์ทั้งสี่โจทก์ทั้งสี่ไม่ประสงค์จะให้จำเลย อยู่ในที่ดินดังกล่าวต่อไปขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้าง อื่น ๆ ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 30012 เลขที่ดิน 303 ตำบลสำโรงเหนือ(สำโรง ผังใต้) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และให้จำเลยชำระค่าเสีย หายให้แก่โจทก์ทั้งสี่ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยทำสัญญาจะซื้อที่ดินพิพาทมาจาก บริษัทศรีสมิต จำกัด ตั้งแต่ปลายปี 2511หลังจากทำสัญญานั้นแล้วจำเลยได้เข้าครอบ ครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยขุดบ่อ ถมดิน ปลูกต้นไม้ ล้อมรั้วและก่อสร้าง บ้านในที่ดินจำเลยผ่อนชำระค่าที่ดินให้บริษัทศรีสมิต จำกัด ทุกเดือนจนถึงงวดที่ 19 เป็นเงินทั้งสิ้น 107,000 บาท จากนั้นบริษัทศรีสมิต จำกัด บ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับเงิน ค่าที่ดินจากจำเลยจากการตรวจสอบทะเบียนโฉนดที่ดินพิพาท ปรากฏว่าที่ดินดัง กล่าวเดิมมีชื่อนายธรรมบุญเป็นเจ้าของ นายธรรมบุญโอนขายให้นางสมศรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2514 นางสมศรีจดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทแก่นางอรุณและ นางสาวบรรจงในวันเดียวกันนั้นก็มีกำหนดไถ่ภายใน 1 ปี ต่อมาวันที่ 19 พฤษภาคม

2515 นางสมศรีไถ่ที่ดินคืนจากนางอรุณและนางสาวบรรจงและจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทให้หลวงทวยหาญนิติกรรมในวันเดียวกันนั้น นางสมศรีถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายอยู่ในขณะทำนิติกรรมซื้อขายดังกล่าวนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างนางสมศรีและหลวงทวยหาญนิติกรรมเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22 และ 24ตกเป็นโมฆะ โจทก์ทั้งสี่ซึ่งเป็นผู้รับโอนจากหลวงทวยหาญนิติกรรมจึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย โจทก์ทั้งสี่ไม่เสียหายตามฟ้องจำเลยได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทติดต่อกันมาด้วยความสงบเปิดเผย และโดยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า 10 ปี จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสี่และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสี่เป็นข้อแรกว่า โจทก์ทั้งสี่มีอำนาจฟ้องเพราะสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างนางสมศรี สมิตศิริกับหลวงทวยหาญนิติกรรมไม่เป็นโมฆะ เห็นว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 24บัญญัติว่า "เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือกิจการของตนวันแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ นี้" ดังนั้นเมื่อนางสมศรีถูกศาลแพ่งพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ตราบใดที่ศาลยังมิได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายนั้น นาง

สมศรียอมไม่มีอำนาจกระทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของนางสมศรี เว้นแต่จะได้กระทำตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการทรัพย์หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 เมื่อไม่ปรากฏว่านิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทที่นางสมศรีทำกับหลวงทวยหาญนิติกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2515 อันเป็นเวลาก่อนที่ศาลแพ่งมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายนั้นได้กระทำไปตามคำสั่งหรือความเห็นชอบของศาล เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้จัดการทรัพย์ หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ นิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทนั้นจึงเป็นนิติกรรมที่กระทำไปโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 24 เป็นนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 เดิม (มาตรา 150 ใหม่) หลวงทวยหาญนิติกรรมจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ที่ดินพิพาทไม่เป็นทรัพย์มรดกของหลวงทวยหาญนิติกรรม โจทก์ทั้งสี่ซึ่งเป็นทายาทของหลวงทวยหาญนิติกรรมจึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทและไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามที่โจทก์ทั้งสี่ฎีกาว่า จำเลยเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างได้หรือไม่ ในปัญหานี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 133 เดิม (มาตรา 172 ใหม่) ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่จำเลยยื่นคำให้การบัญญัติว่า "อันความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้น ท่านว่าบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้" ผู้มีส่วนได้เสียที่จะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างได้นั้น หมายถึงผู้ที่จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หากนิติกรรมที่กล่าวอ้างว่าเป็นโมฆะเป็นผล หรือไม่เป็น หรือกลับกัน คดีนี้โจทก์ทั้งสี่ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทโดยอ้างว่า หลวงทวยหาญนิติกรรมบิดาของโจทก์ทั้งสี่ซื้อที่ดินพิพาทมาจากนางสมศรี ต่อมาหลวงทวยหาญนิติกรรมถึงแก่กรรมและที่ดินพิพาทเป็นมรดกตกทอดแก่โจทก์ทั้งสี่จำเลยให้การต่อสู้ว่า จำเลยทำ

สัญญาจะซื้อที่ดินพิพาทมาจากบริษัทศรีสมิต จำกัด ก่อนหลวงทวยหาญนิติกรรมซื้อที่ดินพิพาทจากนางสมศรี แล้วจำเลยได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดมา หลวงทวยหาญนิติกรรมซื้อที่ดินพิพาทจากนางสมศรีขณะที่นางสมศรีเป็นบุคคลล้มละลาย นิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาท ระหว่างนางสมศรีและหลวงทวยหาญนิติกรรมเป็นโมฆะโจทก์ทั้งสี่ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย จึงเห็นได้ว่า หากนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างนางสมศรีและหลวงทวยหาญนิติกรรมเป็นโมฆะโจทก์ทั้งสี่ก็ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้ออกจากที่ดินพิพาทแต่หากนิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทนั้นมีผลสมบูรณ์โจทก์ทั้งสี่ก็มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท จำเลยจึงเป็นผู้ที่จะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการที่นิติกรรมซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างนางสมศรีและหลวงทวยหาญนิติกรรมเป็นโมฆะชอบที่จะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นขึ้นกล่าวอ้างได้ฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน และเมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์ทั้งสี่อีกต่อไปที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องนั้นชอบแล้ว

ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้พิพากษาให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท โดยการครอบครองปรปักษ์นั้น จำเลยมิได้ฟ้องแย้ง จึงไม่อาจฎีกาขอให้ศาลฎีกาพิพากษาเช่นนั้นได้ สำหรับฎีกาข้ออื่นของจำเลยนั้นเมื่อได้วินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งสี่ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยต่อไป"

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สมศักดิ์ วิฑูรติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ